兴宁五塘邕梧路自建房“7·9”一般坍塌事故调查报告

撰写时间：2023-09-15 16:59 来源：南宁市兴宁区应急管理局

2023年7月9日17时10分，位于兴宁五塘邕梧路316、318号自建房拆除过程中，发生一起一般坍造成1人死亡、1人受伤。事故发生后，兴宁区人民政府、应急管理局、五塘镇人民政府、五塘派出领导及工作人员先后赶赴现场开展事故救援及善后处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产总局令第77号）、《广西壮族自治区〈实施生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族民政府令第50号）、《南宁市人民政府办公厅关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办9〕174号）、《生产安全事故调查工作规范》（DB45/T 2628-2023）的有关规定，经兴宁区人民政成立兴宁五塘邕梧路自建房“7·9”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组委、副区长潘麒伊同志任组长，城区应急管理局、城区住建局、总工会、五塘镇人民政府和五塘派员单位，全面负责事故调查工作。同时，聘请建筑领域方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证、专家论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经事故调查组调查认定，兴宁五塘邕梧路自建房“7·9”坍塌事故是一起由于违规拆除自建房导生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）合同签订情况

1. 2023年6月20日，邕梧路318号房主王凯吾将自家两层半自建房（以下简称318房）的拆除工程给张全邦，张全邦以人工方式组织拆除318房至二层时，316号房主赖忠桦也将自家三层半自建房（以16房）的拆除工程承包给张全邦。7月4日，张全邦与赖忠桦、王凯吾分别签订旧房拆除合同，316房为18000元，318房拆除费用为16000元，拆除时间为2023年7月4日至7月20日，合同约定由张全邦承担产责任。拆除工程未制定拆除计划或方案。

2. 张全邦以口头约定的方式将318房和316房拆除工程的钩机业务分包给林容。林容负责组织钩机人员，钩机业务总费用6000元（包括人工费用），建筑残渣和钢筋归林容自行处理，两人未签订合同未制定相关工作计划或方案。

3. 张全邦以口头约定的方式聘请陆南宗为318房和316房拆除工程现场管理人员，薪酬每日200元，签订合同协议。

4. 林容以口头约定的方式聘请方云祥操作钩机实施318房和316房的具体拆除工作，林容和方云祥机租赁和人工费用为6000元，两人未签订合同协议，未制定钩机拆除房屋具体实施方案。

（二）事故现场情况

五塘镇邕梧路316号及318号房屋位于五塘镇九佰垌市场北面，五塘镇主干道南侧。两栋自建房呈布，每栋占地宽约5米，长约18米，现场已经基本拆除完毕，现场有两堆归集好的钢筋，一台钩机朝南拆除现场，拆除现场无安全警示标志标识，西侧地面有残留外墙及墙上纵梁的塌落物，死者林容头戴帽面朝北被塌落物压埋已死亡。拆除施工区的北侧路边有一辆车牌为桂A8***8的皮卡车，车旁放置有气罐和工业氧气瓶并有管线连接至死者位置。

（三）事故发生经过

2023年7月8日上午10时，方云祥操作钩机进入施工现场，进场当天318房已拆至二层部分，316房三层部分。7月8日至7月9日上午，均为方云祥操作钩机，按照林容手机通讯指挥实施拆除作业，钩机南逐步拆除318房和316房。7月9日15时许，午休后的林容驾驶皮卡车搭载两个儿子林国超、林国焕和来到现场。随后，方云祥继续操作钩机拆除房屋，林容则安排林国超和林国焕在施工区内的建筑残渣钢筋，林容本人则在施工区内使用气割设备切割钢筋（经查，林容无特种作业证）。17时10分许，钩除316房和318房南侧部分时，316房西侧的残留外墙及墙上纵梁一起坍塌，导致大量碎砖石掉落。事发时，林国超及时逃离危险区未受伤，林国焕未能逃离危险区被塌落物打伤头部并压埋，林容本人正在筋背对塌落物也未能及时逃离危险区被塌落物砸倒并压埋。

（四）专家技术结论

房屋拆除过程中残留外墙及墙上纵梁突破临界状态发生坍塌，碎砖石压埋现场正在切割钢筋的林在捡取钢筋的林国焕。导致残留外墙及墙上纵梁坍塌原因有：一是坍塌的外墙没有设置构造柱，在内（梁）拆除后，失去了对残留外墙的支撑作用，严重影响了残留外墙及墙上纵梁稳定性；二是房屋采拆除时产生的震动导致残留外墙稳定性的下降，加速了残留外墙的坍塌。详见下图所示。





图一事故坍塌现场 图二墙上纵梁坍塌原始位置

（五）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤。

截至2023年9月9日，因事故相关方与死者家属未达成死亡赔偿协议，此事故造成直接经济损失尚计确定。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

林容，自建房拆除工程的钩机作业承包人兼指挥员。林容作为现场指挥员，履行监测被拆除建筑状态的职责不到位，没有及时发现被拆除建筑的不安全情况，违反《建筑拆除工程安全技术规范JGJ16》4.2.2[1]的规定。在钩机拆除作业期间，林容带领林国超、林国焕违规进入拆除施工现场实施与收集钢筋的行为与拆除工程无关，违反《建筑拆除工程安全技术规范JGJ147-2016》2.0.3[2]的规定，在发生墙及墙上纵梁坍塌时导致林容和林国焕未能及时逃离，导致1死1伤的后果。

事故间接原因

1.张全邦，系五塘镇邕梧路318房和316房拆除工程的包工头。张全邦无房屋拆除相关资质，其对除施工现场管理职责履职不到位，未对施工人员进行安全生产教育和培训，未及时督促、检查施工现全生产工作及时消除生产安全事故隐患，未在施工现场设置安全生产警示标志标识。

2.赖忠桦，系发生事故的自建房房主。未向相关部门报备房屋拆除情况，并将拆除工程发包给不应资质条件的个人，对房屋的拆除工程生产安全工作管理不到位。

3.陆南宗，系张全邦聘请的现场管理人员。陆南宗现场管理工作履职不到位，未能及时制止和纠及其两个儿子进入施工现场从事与拆除工作无关事宜。

4.方云祥，系五塘镇邕梧路自建房拆除工程钩机操作人员。方云祥未按规范的拆除顺序实施拆除在没有拆除非承重墙体的情况下，直接拆除房屋的梁柱，违反《建筑拆除工程安全技术规范JGJ147-2016》4.2.1[3]的规定。

5.五塘镇五塘社区。五塘社区落实《兴宁区安全生产网格化管理体系建设实施方案》的工作要求不到位，没有安全生产巡查和报告工作记录，未能及时发现并报告316房和318房拆除施工工程的生产安全隐患，违反《南宁市安全生产监督管理办法 》第九条[4]的规定。

6.五塘镇乡村建设综合服务中心。五塘镇乡村建设综合服务中心作为五塘镇人民政府具体实施安监管工作的部门，落实《兴宁区安全生产网格化管理体系建设实施方案》的工作要求不到位，落实辖生产监督管理工作不到位，未及时对316房和318房拆除施工工程进行安全生产检查，未核实房屋拆除

办理情况，未及时发现生产安全事故隐患并采取有效措施消除，违反《南宁市安全生产监督管理办法条[5]的规定。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，兴宁五塘邕梧路自建房“7·9”坍塌事故是一起由于违规拆除房屋导致生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，陆南宗、赖忠桦和王凯吾等人立刻开展救援，王凯吾立刻拨打120电话和110电话报现场众人发现林容已经无动静，但林国焕还在呼救，随后众人就将林国焕从塌落物救出并通过120急救医，2023年8月底林国焕从南宁市第一人民医院治愈出院。

接到报警后，兴宁区人民政府、城区应急管理局、五塘镇人民政府、五塘派出所等部门领导及工先后赶赴现场展开事故救援及善后处理工作。

（二）事故应急处置评估结论

此次事故救援和善后工作，城区党委、政府高度重视，各部门密切配合，及时救治受伤人员和处者遗体，妥善保护事故现场，就地开展勘验和初步调查工作，稳妥开展善后处置工作。

四、事故责任人和自建房相关情况

（一）事故相关人员情况

1.林容，男，37岁，横州市新福镇人，系此次事故死者。

2.林国焕，男，12岁，横州市新福镇人，五塘镇西龙小学学生，林容的小儿子，系此次事故伤者。

3.张全邦，男，47岁，兴宁区五塘镇人，系五塘镇邕梧路自建房拆除工程包工头。

4.陆南宗，男，49岁，兴宁区五塘镇人，系五塘镇邕梧路自建房拆除工程现场管理人员。

5.方云祥，男，25岁，横州市新福镇人，系五塘镇邕梧路自建房拆除工程钩机手，林容的表侄子

6.赖忠桦，男，44岁，兴宁区五塘镇人，系五塘镇邕梧路316号三层半自建房的房主。

（二）自建房基本情况

1.316房的基本情况。经查，316房房主为赖忠桦，该房屋有不动产登记证件，原316房有一个门面为三层加一个楼梯间，宅基地约80平方米，整栋楼约250平方米。赖忠桦在2023年6月19日左右曾经在府政务大厅领取相关材料，但最终未提交相关拆除房屋的申报书面材料。

2.318房的基本情况。经查，318房房主为王凯吾，该房屋有不动产登记证件，原318房有一个门面为二层加一个楼梯间，宅基地约90平方米，整栋楼约180平方米。赖忠桦曾经在城区政府政务大厅领取料，但由于被告知需要进行房屋鉴定，王凯吾就未提交相关拆除房屋的申报书面材料。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.林容，系五塘镇邕梧路自建房拆除工程的钩机作业承包人兼指挥员。林容安全意识淡薄，履行拆除建筑的结构状态的职责不到位，没有及时发现被拆建筑的不安全情况，违反《建筑拆除工程安全范JGJ147-2016》4.2.2的规定。在钩机在实施拆除作业期间，林容带领林国超、林国焕违规进入拆除场实施与收集和切割钢筋的行为与拆除工程无关，违反《建筑拆除工程安全技术规范JGJ147-2016》2

规定，林容对事故发生同时负有直接责任和间接责任。鉴于其本人已死亡，建议免于追究其生产安全任。

2.张全邦，系五塘镇邕梧路318房和316房拆除工程的包工头。无房屋拆除相关资质，对房屋拆除场管理不到位，未对施工人员进行安全生产教育和培训，在施工现场设置安全生产警示标志标识，对生负有责任。建议由南宁市兴宁区应急管理局依法处理。

3.方云祥，系五塘镇邕梧路自建房拆除工程钩机手。方云祥违反《建筑拆除工程安全技术规范JG16》的相关规定，操作钩机拆除建筑时，先拆除自建房承重结构，导致316房西侧砖砌墙壁及墙上梁托事故发生负有责任。建议由南宁市兴宁区应急管理局依法处理。

4.陆南宗，系张全邦聘请的现场管理人员。陆南宗现场管理工作履职不到位，未能及时制止和纠及其两个儿子进入施工现场从事与拆除工作无关事宜，对事故发生负有责任。建议由南宁市兴宁区应局依法处理。

5.赖忠桦，系发生事故的自建房房主。未向相关部门报备房屋拆除情况，并将拆除工程发包给不应资质条件的个人，对房屋的拆除工程生产安全工作管理不到位，对事故发生负有责任。建议由南宁区应急管理局依法处理。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

1.五塘镇五塘社区。五塘社区落实《兴宁区安全生产网格化管理体系建设实施方案》的工作要求位，没有安全生产巡查和报告工作记录，未能及时发现并报告316房和318房拆除施工工程的生产安全患，违反《南宁市安全生产监督管理办法 》第九条的规定。建议由五塘镇纪委对五塘社区进行问责处

2.五塘镇乡村建设综合服务中心。五塘镇乡村建设综合服务中心作为五塘镇人民政府具体实施安监管工作的部门，落实《兴宁区安全生产网格化管理体系建设实施方案》的工作要求不到位，落实辖生产监督管理工作不到位，未及时对316房和318房拆除施工工程进行安全生产检查，未核实房屋拆除办理情况，未及时发现生产安全事故隐患并采取有效措施消除，违反《南宁市安全生产监督管理办法条的规定。建议由五塘镇纪委对五塘镇乡村建设综合服务中心进行问责处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）强化部门和属地监管责任的落实。城区住建局、各镇（街道）要加强对农村自建房监督格落实自建房相关审批程序，全面、深入、细致开展对辖区在建私人自建房拆除工地安全隐患大排执法力度，对无视安全生产、违法违规拆除的行为要及时制止，排除事故隐患并依法严厉查处。加查和监管力度，严防自建房拆除事故发生。

（二）大力开展自建房安全生产宣传和警示教育。增强全民建筑施工安全生产意识,特别是要（社区）建立村级建筑工程质量、施工安全监督制度，同时引导村民找有资质的施工队伍；加强对建设行为的巡查和防控工作，确保村民取得相关许可之后方可建设；加强村民自建房质量、安全监确保安全。

（三）深入推动安全生产网格化管理落地生效。推进村（社区）安全生产网格化管理，实现安覆盖，责任单位对本网格内监管对象进行巡查，对事故隐患负有排查、报告、记录等责任，巡查过遇到其他困难，及时向上一级网格负责人报告，配合上级部门实施联合查处。同时，要切实提高对报送工作重要性认识，做好紧急信息报送工作，压紧压实责任，重点落实村（社区）一级对辖区内全生产违法行为和事故隐患的排查报告职责，及时、准确报送生产安全事故隐患信息。

兴宁五塘邕梧路自建房
一般坍塌事故调查
2023年9月11日

1 4.2.2施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。

2 2.0.3拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不应低于1.8m，非施工人员不得进入施工区。

3 4.2.1当采用机械拆除建筑时，应从上至下，逐层分段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。对只
建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。

4 第九条 村民委员会、居民委员会应当协助开展安全生产宣传，进行日常安全巡查，发现生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当及时向负有安全生产监督管理
告。

5 第八条 乡镇人民政府、街道办事处以及县(区)人民政府派出机构应当对辖区生产经营单位的安全生产进行监督检查，对安全生产违法行为进行现场处置;发现重大事故隐患和违法
为，应当向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

打印　分享：